

LE FAIT DU PRINCE



ET LE CAS DE FORCE MAJEURE

LA DIFFERENCE EN TMN

M A R C H E S P U B L I C S

Deux notions un peu théâtrales
dans leur nom, mais bien
sérieuses en marchés publics.

L'une arrive avec les bottes du
pouvoir, l'autre avec les bottes de
la nature (ou du destin).

**Voici comment les différencier
et les comprendre, surtout en
matière de marchés publics.**



1. Le fait du prince



Définition

C'est une décision de l'administration, prise en tant qu'autorité publique (et non en tant que partie au contrat), qui impacte négativement l'exécution du marché, sans que l'entreprise n'en soit responsable.



Exemples

Une mesure gouvernementale interdisant temporairement l'importation d'un produit prévu dans le marché.

Un changement réglementaire qui impose des normes plus strictes sans prévoir de compensation.



Conditions pour être reconnu

La décision émane de l'autorité publique (pas un cas de tiers ou force extérieure).

Elle est imprévisible, irrésistible, et impacte directement l'exécution du contrat.

L'entreprise n'a aucune faute dans cette situation.



Conséquences

L'entreprise peut demander une compensation (délai, indemnisation).

Parfois, on parle de responsabilité sans faute de l'administration.



2. La force majeure



Définition

C'est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui empêche l'exécution totale ou partielle du marché.



Exemples

Catastrophes naturelles (inondation, séisme, tempête...)

Conflits armés, émeutes, pandémies (Covid-19)

Incendie dans un entrepôt qui rend impossible la livraison.



Conditions :

Extériorité : L'événement ne vient ni du cocontractant ni du pouvoir adjudicateur.

Imprévisibilité : Personne n'aurait pu le voir venir.

Irrésistibilité : Impossible à éviter ou à surmonter par des moyens raisonnables.



Conséquences :

L'entreprise peut être exonérée de sa responsabilité pour les retards ou inexécutions.

Le marché peut être suspendu temporairement, ou même résilié si l'événement dure trop longtemps.



**Tu as apprécié ce
contenu?**

**Poses-moi en
commentaire 1 question
et je te réponds
maintenant !!!**



CABINET INTERNATIONAL DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  • 228 99 09 09 02 • 971 05 06 15 28 62

Lomé (Togo) • Dubaï (United Arab Emirates)

consulting@bassentreprises.com

www.bassentreprises.com